



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (PRESIDÊNCIA) Nº 0506698-72.2015.4.05.8500/SE

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: ANDRE RICARDO DOS SANTOS

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de apreciar pedido de uniformização nacional suscitado pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pretendendo a reforma do acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais da Seção Judiciária de Sergipe que, reformando a sentença, julgou procedente a demanda, para o fim de – no que interessa ao presente incidente – implantar o benefício de auxílio-doença, bem como *"cominar: ao réu a obrigação de submeter a parte autora a processo de reabilitação profissional, a ser iniciado no prazo de 60 (sessenta) dias de sua intimação"*.

Sustenta o recorrente, em síntese, que o referido entendimento divergiria da jurisprudência firmada por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás, segundo a qual é ilegal a mencionada imposição de reabilitação profissional do segurado, por tal ato ser da discricionariedade do INSS.

Em sede de juízo de admissibilidade, a Presidência da Turma de origem admitiu o incidente.

É o relatório.

O presente recurso merece trânsito, pois verificada sua tempestividade, a devida realização do cotejo analítico entre os arestos em confronto, bem como o correto prequestionamento da matéria trazida a debate.

Com efeito, nos presentes autos restou assentado pelo acórdão que *"[...] é dever legal da autarquia submeter a parte autora reabilitação profissional (arts. 89 a 92 da Lei n.º 8.213/91), como meio de viabilizar seu retorno ao trabalho, segundo as suas condições pessoais, além de ser dever da parte demandante se submeter a tal processo de reabilitação (art. 62 da Lei n.º 8.213/91), sob pena de ver cessado seu benefício, a menos que comprove a impossibilidade de a ele se submeter, desde que tudo seja apurado e documentado em processo administrativo específico instaurado pelo réu, a fim de comprovar a negativa de submissão da parte autora [...]"*.

Ainda nos termos do acórdão recorrido, *"[...] Frise-se que a prestação previdenciária da reabilitação profissional independe de pedido expresso da parte em sua petição inicial, pois se assemelha, em gênero, às prestações devidas diretamente por força de lei, como juros, correção monetária, honorários advocatícios e periciais, motivo pelo qual*



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

integram o rol dos mal denominados pedidos implícitos ou, segundo a classificação de Cândido Rangel Dinamarco, autorização legal para que o juiz decida sem pedido expresse [...]".

No pedido de uniformização, a autarquia previdenciária sustenta a "*[...] ilegalidade em ordenar a reabilitação por ser situação atinente à discricionariedade do INSS (como demonstrado pelo acórdão da TR-GO) e não ter pedido da parte autora nesse sentido [...]"*.

Alega, também, que "*[...] o processo de reabilitação do INSS é realizado por um setor multiprofissional (médicos, assistentes sociais, etc.), o que não encontra similitude no processo judicial. Há todo um estudo sobre a elegibilidade do segurado à reabilitação, ou não, através de perícia médica inicial a esse processo [...]"*.

No acórdão paradigma, por sua vez, constou que "*[...] Embora se trate de uma prestação de caráter obrigatório no que diz respeito aos segurados, a avaliação acerca de sua necessidade se insere na discricionariedade do INSS [...]"*.

Ademais, segundo os julgadores da Turma de Goiás, "*[...] importa destacar que a reabilitação consiste num serviço específico prestado pelo INSS, configurando prestação distinta da concessão do benefício previdenciário em si. Partindo desse entendimento, não se pode perder de vista que a pretensão posta nos autos não tem por objeto a prestação do serviço de reabilitação pela autarquia previdenciária, extrapolando a sentença, nesse ponto, dos contornos da lide [...]"*.

Tendo em vista a quantidade de feitos que tratam da mesma matéria e sendo evidente a divergência jurisprudencial acerca do tema, ultrapassados os pressupostos de admissibilidade, entendo que os autos devem ser encaminhados ao Colegiado desta Turma para melhor análise.

Assim sendo, determino a distribuição do feito, bem como a afetação do tema como representativo da controvérsia, e, por conseguinte, o sobrestamento, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, dos demais processos que tenham como fundamento a mesma questão de direito, conforme preceitua o art. 17, incisos I e II, do RITNU.

Sejam os autos, primeiramente, encaminhados à Secretaria desta TNU para que oficie às Turmas Recursais para ciência e sobrestamento, bem como para o cumprimento das demais providências descritas no art. 17, inciso III e seguintes do RITNU.

Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por **MINISTRO RAUL ARAÚJO, Presidente da Turma Nacional de Uniformização**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000037356v6** e do código CRC **f249bbb9**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MINISTRO RAUL ARAÚJO

Data e Hora: 29/05/2018, às 17:25:06

0506698-72.2015.4.05.8500

900000037356.V6



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

0506698-72.2015.4.05.8500

900000037356 .V6